

# 宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第5回）

## 第2部：解答・解説編（別紙）

### 問1 正解：イ

#### 【解説】

ア＝×：用途地域を必ず定めるのは市街化区域であり、区域区分が定められていない都市計画区域では必要に応じて定める（都市計画法13条1項7号）。

イ＝○：準都市計画区域に定められる地域地区は、用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区（最高限度）・景観地区・風致地区・緑地保全地域・伝統的建造物群保存地区に限られる（都市計画法8条2項）。

ウ＝×：記述は市街化区域の定義。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域（都市計画法7条2項・3項）。

エ＝×：都市計画区域は都道府県が指定する。国土交通大臣が指定するのは2以上の都府県にわたる場合（都市計画法5条1項・4項）。

ひっかけ：準都市計画区域には「高度利用地区」「防火・準防火地域」「特定街区」は定められない。

### 問2 正解：エ

#### 【解説】

ア＝×：a～dはすべて開発許可不要。【a＝不要】市街化区域は1,000㎡未満なら不要（都市計画法29条1項1号、令19条1項）。

イ＝×：【b＝不要】公民館は公益上必要な建築物であり、区域・規模を問わず不要（都市計画法29条1項3号、令21条）。

ウ＝×：【c＝不要】非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は不要（都市計画法29条1項10号）。

エ＝○：【d＝不要】仮設建築物の建築のための開発行為は、通常の管理行為・軽易な行為として不要（都市計画法29条1項11号、令22条1号）。以上より四つ。

ひっかけ：区域・規模を問わず不要：公益上必要な建築物・都市計画事業・区画整理事業等・非常災害・軽易な行為。

### 問3 正解：ウ

#### 【解説】

ア＝×：必要なのは、開発行為の妨げとなる権利を有する者の「相当数」の同意であり、全員の同意ではない（都市計画法33条1項14号）。

イ＝×：開発審査会の議を経る必要があるのは、市街化調整区域における34条14号等の許可の場合であり、市街化区域の開発許可には不要（都市計画法34条14号・78条）。

ウ＝○：工事完了公告前でも、工事用の仮設建築物、知事が支障がないと認めた建築物等は建築できる（都市計画法37条1号）。

エ＝×：開発許可等の処分に不服がある者は、開発審査会に審査請求をすることができる（都市計画法50条1項）。

ひっかけ：開発審査会は「審査請求の裁決」と「調整区域の34条14号許可等の議」。市街化区域の許可には関与しない。

### 問4 正解：イ

#### 【解説】

ア＝×：事業地内の土地建物等の有償譲渡の届出先は施行者（都市計画法67条1項）。

イ＝○：施行者が届出の日から30日以内に買い取る旨を通知したときは、予定対価の額で売買が成立したものとみなされる（都市計画法67条2項）。

ウ＝×：地区整備計画区域内の届出は、行為に着手する日の30日前まで（事前届出）（都市計画法58条の2第1項）。

エ＝×：許可不要の軽易な行為は、階数2以下・地階なしの木造建築物の「改築又は移転」であり、新築は含まれない（都市計画法53条1項1号、令37条）。

ひっかけ：67条は「施行者へ届出→30日以内に買取通知で売買成立」。53条の軽易な行為は「改築・移転」だけ。

### 問5 正解：ウ

#### 【解説】

ア＝×：建築確認を要するものはa・b・dの三つ。【a＝要】延べ面積200㎡超の建築物は、都市計画区域外でも建築確認が必要（建築基準法6条1項2号・令和7年4月施行）。

イ＝×：【b＝要】平屋・200㎡以下でも、都市計画区域内の新築は確認が必要（建築基準法6条1項3号）。

ウ＝○：【d＝要】特殊建築物（物品販売店舗）で200㎡超への用途変更は確認が必要（建築基準法87条1項）。以上より三つ。

エ＝×：【c＝不要】平屋・200㎡以下の建築物（新3号）は、都市計画区域外では確認不要で、大規模の修繕も対象外（建築基準法6条1項3号）。

ひっかけ：【令和7年改正】境目は「200㎡超」と「2階建て以上」。区域外の平屋200㎡以下は確認不要。

## 問 6 正解：エ

### 【解説】

ア＝×：診療所は全ての用途地域で建築できる（建築基準法 48 条、別表第二）。

イ＝×：カラオケボックスは第二種住居地域以上で建築でき、第一種住居地域では建築できない（建築基準法 48 条 5 項、別表第二（ほ））。

ウ＝×：病院が建築できないのは工業地域・工業専用地域等であり、準工業地域では建築できる（建築基準法 48 条、別表第二）。

エ＝○：ホテル・旅館は工業地域・工業専用地域では建築できない（建築基準法 48 条 12 項、別表第二（を））。

ひっかけ：診療所はどこでも可、病院は低層住専・田園住居・工業・工専で不可。

## 問 7 正解：イ

### 【解説】

ア＝×：地盤面下に設ける建築物は、道路内でも建築できる（建築基準法 44 条 1 項 1 号）。

イ＝○：用途制限については、敷地の過半の属する地域の規定が敷地全体に適用される（過半主義・建築基準法 91 条）。

ウ＝×：日影規制の対象区域として指定できないのは商業地域・工業地域・工業専用地域であり、近隣商業地域は条例で指定できる（建築基準法 56 条の 2 第 1 項、別表第四）。

エ＝×：北側斜線制限は第一種・第二種中高層住居専用地域にも適用される（日影規制対象区域を除く）（建築基準法 56 条 1 項 3 号）。

ひっかけ：用途制限は「過半主義」、容積率・建蔽率は「按分」、防火規制は「厳しい方」。

## 問 8 正解：ア

### 【解説】

ア＝○：防火地域・準防火地域内の建築物の屋根は、火の粉による火災の発生を防止する性能について政令の技術的基準に適合しなければならない（建築基準法 62 条）。

イ＝×：準防火地域で耐火建築物等としなければならないのは、地階を除く階数 4 以上又は延べ面積 1,500㎡超。階数 3・500㎡は準耐火建築物等で足りる（建築基準法 61 条、令 136 条の 2）。

ウ＝×：防火地域・準防火地域内の建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の防火設備を設けなければならない（建築基準法 61 条）。

エ＝×：防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として全部について防火地域の規定を適用する（建築基準法 65 条 2 項）。

ひっかけ：準防火地域の耐火義務は「4 階以上又は 1,500㎡超」。またがる場合は「厳しい方」を全体に適用。

## 問 9 正解：ア

### 【解説】

ア＝○：利用目的は届出事項であり、勧告は原則として届出から 3 週間以内に利用目的について行う（国土利用計画法 23 条 1 項・24 条 1 項・2 項）。

イ＝×：事後届出は権利取得者（譲受人）が単独で行う（国土利用計画法 23 条 1 項）。

ウ＝×：一団の土地として取得する場合は合計（2,300㎡）で判断し、市街化区域の 2,000㎡以上となるため届出が必要（国土利用計画法 23 条 2 項 1 号イ）。

エ＝×：事後届出の期限は、停止条件付きであっても、契約締結日から起算して 2 週間以内（国土利用計画法 23 条 1 項）。

ひっかけ：停止条件付きや予約でも「契約締結日」から 2 週間。条件成就日からではない。

## 問 10 正解：エ

### 【解説】

ア＝×：a～d はすべて事後届出不要。【a＝不要】当事者の一方が国・地方公共団体等の場合（国土利用計画法 23 条 2 項 3 号）。

イ＝×：【b＝不要】民事調停法による調停に基づく契約（国土利用計画法 23 条 2 項 3 号、令 17 条）。

ウ＝×：【c＝不要】農地法 3 条 1 項の許可を受けることを要する場合（国土利用計画法 23 条 2 項 3 号、令 17 条）。

エ＝○：【d＝不要】市街化区域は 2,000㎡未満なら届出不要（国土利用計画法 23 条 2 項 1 号イ）。以上より四つ。

ひっかけ：適用除外の代表：国等が当事者・民事調停・農地法 3 条許可・面積未満。農地法 5 条許可は除外されない。

## 問 11 正解：ウ

### 【解説】

ア＝×：相続による取得は 3 条許可不要（農業委員会への届出は必要）（農地法 3 条 1 項・3 条の 3）。

イ＝×：耕作者が 2a 未満の農地を自己の農作物の育成等の農業用施設に供する場合は、4 条許可不要（農地法 4 条 1 項、農地法施行規則 29 条 1 号）。

ウ＝○：農地所有適格法人以外の法人も、解除条件付きの賃貸借等で一定の要件を満たせば 3 条許可を受けられる（農地法 3 条 3 項）。

エ＝×：3 条許可を受けないでした行為は効力を生じず、登記をしても有効にはならない（農地法 3 条 6 項）。

ひっかけ：一般法人は「所有」は不可だが「解除条件付き賃貸借」なら可。無許可の売買は登記しても無効。

## 問 12 正解：イ

### 【解説】

ア＝×：正しいものはa・bの二つ。【a＝○】市街化調整区域内の農地の転用は、都道府県知事等の4条許可が必要（農地法4条1項）。

イ＝○：【b＝○】抵当権の設定は3条の権利移動に当たらず、許可不要（農地法3条1項）。以上より二つ。

ウ＝×：【c＝×】採草放牧地を農地にするための権利取得は「転用」ではないため、3条許可の対象（農地法3条1項）。

エ＝×：【d＝×】違反転用に対する原状回復命令等は都道府県知事等が発する（農地法51条1項）。

ひっかけ：採草放牧地→農地は3条（転用ではない）、採草放牧地→それ以外（農地を除く）は5条。

## 問 13 正解：ア

### 【解説】

ア＝○：宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が、基本方針・基礎調査を踏まえ、関係市町村長の意見を聴いて指定する（盛土規制法10条1項・2項）。

イ＝×：指定に当たっては関係市町村長の意見を聴かなければならない（盛土規制法10条2項）。

ウ＝×：都道府県知事等は、基礎調査のために必要がある場合、他人の占有する土地に立ち入って測量・調査を行うことができる（盛土規制法5条1項）。

エ＝×：宅地造成等工事規制区域の指定権者は都道府県知事（指定都市等の長）であり、国土交通大臣ではない（盛土規制法10条1項）。

ひっかけ：盛土規制法の区域指定・工事許可・監督はすべて「都道府県知事等」。大臣は基本方針を定める。

## 問 14 正解：イ

### 【解説】

ア＝×：特定盛土等規制区域内の土石の堆積で許可が必要なのは、高さ5m超かつ面積1,500㎡超、又は面積3,000㎡超のもの。高さ3m・1,000㎡は許可不要（盛土規制法30条1項、同法施行令）。

イ＝○：特定盛土等規制区域内で、高さ5m超かつ面積1,500㎡超の土石の堆積は許可が必要（盛土規制法30条1項、同法施行令）。

ウ＝×：宅地造成等工事規制区域内の土石の堆積で許可が必要なのは、高さ2m超かつ面積300㎡超、又は面積500㎡超のもの。高さ1.5m・400㎡は許可不要（盛土規制法12条1項、同法施行令）。

エ＝×：令和5年5月26日施行の盛土規制法により、一時的な土石の堆積も規制対象となった（盛土規制法2条4号・12条1項・30条1項）。

ひっかけ：【令和5年施行】土石の堆積：宅造区域＝2m超かつ300㎡超 or 500㎡超、特定盛土等規制区域＝5m超かつ1,500㎡超 or 3,000㎡超。

## 問 15 正解：ウ

### 【解説】

ア＝×：組合の事業計画は、市町村長が2週間公衆の縦覧に供し、利害関係者は意見書を提出できる（土地区画整理法20条1項・2項）。

イ＝×：施行地区内の宅地の所有者全員及び借地権者全員のそれぞれ3分の2以上の同意が必要（土地区画整理法18条）。

ウ＝○：換地計画は2週間公衆の縦覧に供しなければならない（土地区画整理法88条2項）。

エ＝×：規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがあれば、工事完了前でも換地処分をすることができる（土地区画整理法103条2項ただし書）。

ひっかけ：縦覧期間はいずれも「2週間」（事業計画・換地計画）。同意は所有者・借地権者それぞれ3分の2。

## 問 16 正解：ア

### 【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】仮換地指定後も、従前の宅地の所有権（処分権）は残り、売却・登記ができる（土地区画整理法99条1項）。

イ＝×：【b＝×】仮換地の指定は、所有者等に位置・地積・効力発生日を通知してする（土地区画整理法98条5項）。

ウ＝×：【c＝×】換地処分に伴う登記は、施行者が「遅滞なく」申請・嘱託する（土地区画整理法107条2項）。

エ＝×：【d＝×】清算金は換地処分の公告があった日の翌日に確定する（土地区画整理法104条）。

ひっかけ：仮換地は「通知」、換地処分は「通知→公告」。清算金の確定は公告の「翌日」。

## 問 17 正解：エ

### 【解説】

ア＝×：令和8年度税制改正により、令和8年4月1日以後に取得した新築住宅の1,200万円控除の床面積要件は40㎡以上240㎡以下に緩和された（地方税法73条の14第1項、同法施行令）。

イ＝×：1,200万円控除は、自己居住用に限らず、貸家の用に供する住宅にも適用される（地方税法73条の14第1項）。

ウ＝×：宅地評価土地の課税標準は、令和9年3月31日までの取得について価格の2分の1（地方税法附則11条の5第1項）。

エ＝○：令和8年4月1日以後の取得であれば、床面積45㎡の新築住宅も要件（40㎡以上240㎡以下）を満たす（地方税法73条の14第1項、同法施行令）。

ひっかけ：【令和8年改正】新築住宅の不動産取得税1,200万円控除は40㎡から。改正前の「50㎡」で判断しない。

**問 18 正解：エ**

**【解説】**

ア＝×：新築住宅の減額は、床面積 120㎡までの部分に相当する税額の 2 分の 1（地方税法附則 15 条の 6 第 1 項）。

イ＝×：減額対象は住宅の床面積のうち 120㎡までの部分（地方税法附則 15 条の 6 第 1 項）。

ウ＝×：令和 8 年度分の家屋の免税点は 20 万円。30 万円への引上げは令和 9 年度分以後（地方税法 351 条）。

エ＝○：令和 8 年度税制改正により、令和 8 年 4 月 1 日以後に新築された住宅は、床面積 40㎡以上 240㎡以下が減額措置の対象（一定の区域を除く）（地方税法附則 15 条の 6）。

**ひっかけ：**【令和 8 年改正】新築住宅の固定資産税減額も 40㎡以上 240㎡以下（4 月 1 日以後新築）。減額は 120㎡まで・2 分の 1。

**問 19 正解：ア**

**【解説】**

ア＝○：不動産の譲渡に関する契約書の軽減措置（令和 9 年 3 月 31 日まで）により、記載金額 500 万円超 1,000 万円以下は本則 1 万円が 5,000 円となる（租税特別措置法 91 条）。

イ＝×：建物の賃貸借契約書は課税文書に該当しない（印紙税法 2 条・別表第一）。

ウ＝×：写し・副本等であっても、契約当事者の署名押印があり契約の成立を証明する目的で作成されたものは課税文書となる（印紙税法 2 条、印紙税法基本通達）。

エ＝×：消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面金額に相当する過怠税が課される（印紙税法 20 条 3 項）。

**ひっかけ：**印紙の「消印漏れ」も過怠税の対象（額面相当額）。署名押印のある写しは課税。

**問 20 正解：ウ**

**【解説】**

ア＝×：記述は特殊価格の定義に近い。正常価格は、市場性を有する不動産について、合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格（不動産鑑定評価基準 総論第 5 章第 3 節）。

イ＝×：記述は特定価格の定義。特殊価格は、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、利用現況等を前提とした経済価値を表示する価格（不動産鑑定評価基準 総論第 5 章第 3 節）。

ウ＝○：DCF 法の定義どおり（不動産鑑定評価基準 総論第 7 章第 1 節）。

エ＝×：投機的取引であると認められる事例は用いることができない（不動産鑑定評価基準 総論第 7 章第 1 節）。

**ひっかけ：**特定価格＝市場性あり・法令等の要請（民事再生等）、特殊価格＝市場性なし（文化財等）。